

收违法所得的范围是犯罪分子实施犯罪所得的全部收入，包括犯罪成本在内。朱某某、朱某1明知涉案黄金是犯罪所得，依然予以收购，二被告人的收购行为就是犯罪行为，收购黄金的支出与犯罪存在直接关联，而掩饰、隐瞒犯罪所得罪的司法解释没有明确该罪要扣除犯罪成本，依法应当没收犯罪成本，这是一审法院坚持没收被告人收购黄金成本的根本原因。但一审法院忽略了被告人收购黄金成本与实际获利差距悬殊，成本与收益明显不对等，在被告人犯罪危害不大的情况下，没收违法所得不扣除收购黄金成本无疑会导致被告人受处罚程度远远超出犯罪危害程度，不符合公众的合理预期，难以取得法律效果和社会效果的统一。《中华人民共和国刑法》明确的罪责刑相适应原则，比法律规则具有更高的位阶。二审法院基于罪责相当和刑法体系的处罚平衡考量，认为本案被告人收购涉案黄金成本有扣除的必要，故对“违法所得”进行缩小解释，仅以获利认定。

编写人：广西壮族自治区贵港市港北区人民法院 覃思贤

掩饰、隐瞒犯罪所得罪被告人是否应与 上游犯罪行为承担连带退赔责任

——陈某某掩饰、隐瞒犯罪所得案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广东省广州市中级人民法院(2023)粤01刑终1015号刑事判决书

2. 案由：掩饰、隐瞒犯罪所得罪

【基本案情】

2020年5月开始，被告人陈某某在明知上游犯罪行为人为吴某向其出售的电线为犯罪所得的情况下，仍在其经营的某再生资源公司收购吴某盗窃的被害单位某线材公司的电线近三百次，并通过微信向吴某支付收购电线的款项共计698404元，后转卖销赃获利约80000元。经统计，陈某某收购的上述被盗电线合计价值2491460元。2022年1月8日，陈某某经公安机关传唤，主动到公安机关接受调查。2023年5月8日，陈某某向一审法院代管款账户退赃80000元。

另查明，吴某因犯盗窃罪，被广东省广州市花都区人民法院以(2022)粤0114刑初643号刑事判决书判处有期徒刑八年六个月，并处罚金5万元；责令吴某向某线材公司退赔2491460元。

【案件焦点】

掩饰、隐瞒犯罪所得罪被告人是否应与上游犯罪行为人为人承担连带退赔责任。

【法院裁判要旨】

广东省广州市花都区人民法院经审理认为：被告人陈某某无视国家法律，为谋取非法利益，明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。据此，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处：

被告人陈某某有期徒刑三年六个月，并处罚金2万元；责令被告人陈某某对(2022)粤0114刑初643号刑事判决的第二项承担连带退赔责任；扣押在案的作案工具手机一部予以没收。

一审宣判后，陈某某提出上诉。

广东省广州市中级人民法院经审理认为：原审判决认定上诉人陈某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，对陈某某的量刑适当，审判程序合法，唯责令其承担连带退赔责任适用法律不当，依法予以纠正。据此，判决如下：

一、维持广州市花都区人民法院(2023)粤0114刑初591号刑事判决的第一项和第三项,即上诉人陈某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金2万元,以及扣押在案的作案工具手机一部予以没收;

二、撤销广州市花都区人民法院(2023)粤0114刑初591号刑事判决的第二项,即责令上诉人陈某某对(2022)粤0114刑初643号刑事判决的第二项承担连带退赔责任;

三、上诉人陈某某退赃款80000元,优先退赔给某线材公司;如某线材公司损失已弥补,则作为违法所得予以没收,上缴国库。

【法官后语】

本案的争议焦点主要在于掩饰、隐瞒犯罪所得罪的被告人是否应与上游犯罪行为承担连带退赔责任。

掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪多是为了从中获取少量利益,大部分犯罪所得给予了上游犯罪行为,如何确定掩饰、隐瞒犯罪所得被告人的追缴退赔数额,涉及被害人的权利保障。①掩饰、隐瞒犯罪所得罪被告人的退赔责任,是与上游犯罪行为承担连带退赔责任,还是仅在违法所得范围内承担退赔责任,我们认为,掩饰、隐瞒犯罪所得罪被告人不应与上游犯罪行为承担连带退赔责任,尤其在上游犯罪已判决退赔的情况下,其仅在违法所得范围内对被害人损失承担退赔责任,如被害人损失已在上游犯罪案件中获得弥补,则应追缴其违法所得予以没收,上缴国库。本案中,被告人陈某某不应与上游盗窃犯罪被告人吴某承担连带退赔责任,主要理由如下:

一、法律并未规定掩饰、隐瞒犯罪所得罪被告人应当承担连带退赔责任

根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定,犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。《最高人民法院关于适用

①最高人民法院刑事审判第一、二、三、四、五庭编：《刑事审判参考》（总第132辑），人民法院出版社2022年版，第90页。

《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释》第一百七十六条的规定，即被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或责令退赔。上述规定中的追缴退赔，并未明确为连带退赔责任。同时，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》亦未提及掩饰、隐瞒犯罪所得罪被告人需承担上游犯罪赔偿责任的问题。

此外，掩饰、隐瞒犯罪所得罪在《中华人民共和国刑法》分则中规定，在妨害社会管理秩序罪下的妨害司法罪章节中，其侵犯的客体是社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，而非规定在侵犯财产犯罪章节中。据此，掩饰、隐瞒犯罪所得罪的被害人或被害单位并非其上游犯罪的被害人或被害单位，责令本案被告人对上游犯罪被害单位的经济损失承担连带退赔责任缺乏法律依据。

二、根据刑法共同犯罪理论，共同犯罪人对共同犯罪行为才应当承担共同赔偿责任

首先，掩饰、隐瞒犯罪所得罪与上游犯罪虽然有着密切的联系，但不属于共同犯罪。本案中，虽然陈某某向吴某收购盗窃电线近三百次，但原审公诉机关并未指控二人是盗窃的共犯，现有证据也无法证实陈某某事前与吴某通谋，故二人之间不成立共同犯罪关系，也就不存在连带赔偿责任。

其次，上游犯罪被害单位的经济损失是由吴某的盗窃行为造成的，该案已经判决责令吴某予以退赔。本案中，陈某某的行为只是对吴某盗窃犯罪予以掩饰、隐瞒，并不是造成上游犯罪被害单位经济损失的直接原因。在上游犯罪被害单位财产被掩饰、隐瞒之前，犯罪后果已经发生，陈某某对上游犯罪被害单位的被盗财产并无非法占有的主观故意，也没有非法占有的实际行为，其行为侵害的实质其实是司法机关的正常活动，妨害了司法机关对涉案赃款物的追缴。故，不应再判决陈某某承担连带赔偿责任。

三、承担连带退赔责任，不符合刑法罪责刑相适应原则

掩饰、隐瞒犯罪所得罪属于上游犯罪的事后帮助犯，对上游犯罪具有依附性，因此在量刑上要与上游犯罪之间取得平衡。具体而言，在掩饰、隐

瞒犯罪所 得罪和上游犯罪指向同一笔财物的情况下，对掩饰、隐瞒犯罪所得行为人的量刑

必须要比上游犯罪人量刑轻一些，而且要适当拉开档次。①这里所讲的主要是掩饰、隐瞒犯罪所得罪被告人的主刑要轻于上游犯罪被告人，但追缴退赔责任也是一种刑事责任，同样也应轻于上游犯罪，不宜让掩饰、隐瞒犯罪所得罪被告人在追缴退赔上承担和上游犯罪被告人一样的责任，如连带退赔责任。